



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/217/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

תובעים:

1. כהן יהודה
 2. כהן מאיה
- באמצעות ב"כ: עו"ד מור מורן

נגד

נתבעים:

1. אסרף אוריאל יוחאי
 2. אסרף אודליה רחל
- באמצעות ב"כ: עו"ד בן-חיים סברניה או עו"ד עראסי עדי

פסק דין

התביעה שלפניי מציבה על כף המאזניים שני אינטרסים כבדי משקל: זכותו של בעל דירה להרחיב את מרחב מחייתו, ובפרט להוסיף ממ"ד חיוני, אל מול זכות הקניין של שכנו, שלא תיפגע דירתו פגיעה מהותית. התובעים, בעלי דירה בבית משותף, מבקשים להרחיב את דירתם ולהקים ממ"ד, וטוענים כי זכו לרוב הדרוש מבעלי הדירות. הנתבעים, בעלי הדירה שמתחתיהם, מתנגדים נחרצות, בטענה כי ההרחבה המבוקשת תחסום חלונות ותפגע בחדר ילדים בדירתם. במסגרת פסק הדין ייבחנו גם גבולותיו של עקרון הרוב בבית המשותף אל מול ההגנה על זכות הקניין הפרטית.

העובדות הדרושות בתמצית

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית משותף ברחוב בארי 5 גבעת שמואל, הידוע כחלקה 574 בגוש 6189 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעים הם בעלי הזכויות של דירה מספר 7 המצויה בכניסה ב' בקומה השנייה בבית המשותף (להלן: "**התובעים**"). הנתבעים הם בעלי הזכויות של דירה מספר 5 המצויה בכניסה ב' בקומה הראשונה מתחת לדירת התובעים (להלן - "**הנתבעים**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/217/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית המשותף טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, כך שטרם נרשם לו תקנון מוסכם, ועל כן חלות עליו הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן-"התקנון המצוי" ו-"חוק המקרקעין" בהתאמה).

מהלך הדיון בקצרה

3. בתאריך 8.4.2024 הגישו התובעים כתב תביעה, במסגרתו עתרו למתן צו עשה כנגד הנתבעים, אשר יורה להם להתאים את הבנייה שבוצעה שלא בהתאם לתוכניות ההיתר בעורף הבית המשותף, וכן לאפשר להם להשלים את שיפוץ דירתם והרחבתה, לרבות הקמת ממ"ד, בניה בקומה א', בניית חדר על הגג ופרגולה.

4. בתאריך 18.7.2024 הוגש כתב ההגנה מטעם הנתבעים, במסגרתו הוכחו טענות התובעים, ובין היתר התבקש המפקח להורות על סילוק התביעה על הסף מחמת היעדר עילת תביעה והיעדר יריבות.

5. בתאריך 18.11.2024 התקיים דיון במעמד הצדדים (להלן: "הדיון"). במסגרת הדיון ביקשו הצדדים שהות של 14 ימים לצורך בחינת מתווה אשר עשוי להביא לסיום המחלוקת, תוך התחייבות להגיש הסכם שיש בו כדי לסיים את המחלוקת עד ליום 2.12.2024.

6. בתאריך 22.12.2024, ולאחר שניסיון הצדדים להגיע להסכמות, לא צלח, ניתנה החלטה הנותנת תוקף להסדר הדיוני שהגישו הצדדים ולפיו טענות הצדדים יוכרעו על סמך סיכומים שיוגשו בכתב. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

7. סמוך למועד רכישת דירתם, החלו התובעים לפעול לקידום הרחבת הדירה והוספת ממ"ד כדיון, בהתאם להוראות פיקוד העורף, המחייבות כי 70% מקירות הממ"ד ייבנו בקומת הקרקע, כאשר בידם הסכמות של 3/4 מבעלי הדירות בבית המשותף, המהווים 92% מהרכוש המשותף לביצוע תוספת הבנייה, והנתבעים הם הדיירים היחידים אשר סירבו לבקשת ההרחבה והוספת הממ"ד, וזאת באמצעות הגשת התנגדות לוועדה לתכנון ולבנייה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/217/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. במשך כארבע שנים פעלו התובעים בניסיון לקבל את הסכמת הנתבעים להרחבת הדירה ולבניית הממ"ד, אולם כל ההצעות והחלופות שהוצעו נענו בסירוב או בניסיונות לעשיית עושר שלא במשפט. סירוב הנתבעים אינו מוצדק, שכן הנתבעים עצמם הרחיבו את דירתם בעבר ללא הסכמת רוב בעלי הדירות, ובניגוד להיתר שניתן להם. התובעים מדגישים כי התנהלות הנתבעים זו, בהרחבת דירתם שלהם, מהווה הסכמה מכללא להרחבה דומה של דירות אחרות בבניין, בהתאם להוראות הדין. עוד נטען כי במסגרת ההרחבה השתמשו הנתבעים בחומרים מסוכנים לבניית תוספת חדר הצמוד לדירתם, באופן היוצר סכנה בריאותית לתובעים. בנסיבות אלה, טוענים התובעים כי הם זכאים לקבל את הסכמת הנתבעים להרחבת דירתם ולבניית הממ"ד, בין היתר מן הטעם שהנתבעים עצמם הרחיבו את דירתם.

9. כן נטען שהשוכרים המתגוררים בדירת הנתבעים מנהלים גן ילדים בדירתם, אשר לצורך כך תחמו את החצר המהווה רכוש משותף, וסיפחו אותה לדירתם ללא הסכמת יתר בעלי הדירות.

10. עוד נטען שהתנהלות הנתבעים נעשית בחוסר תום לב, תוך התעלמות ממניין הימים שנקצבו לתובעים להמצאת החלטת המפקח על רישום המקרקעין (להלן: "המפקח") לוועדה לתכנון ולבנייה, וכי סירובם של הנתבעים לאשר את הבנייה לא נשען על טעם ענייני או מוצדק, שעה שהוצעו להם פתרונות רבים, שנדחו.

11. מעשיהם ומחדליהם של הנתבעים גרמו לתובעים לנזקים כלכליים משמעותיים, הן בשל ניהול ההליך המשפטי והן בשל העובדה שדירתם עומדת ריקה, מבלי יכולת להשכירה לצד ג', ואילו הייתה ניתנת הסכמת הנתבעים להרחבת הדירה ולבניית הממ"ד לפני כארבע שנים, עלויות הבנייה היו נמוכות בכ-50%. לפיכך, מתבקש המפקח לקבל את התביעה, להורות לנתבעים להסכים לפתרון המוצע ולאפשר לתובעים להשלים את הרחבת דירתם ובניית הממ"ד, וכן לחייב את הנתבעים בהוצאות ההליך המשפטי, לרבות שכר טרחת עורך דין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/217/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

12. הנתבעים טוענים כי אין מדובר בתביעה שגרתית, אלא בפגיעה קניינית מהותית בזכויותיהם וברכושם הפרטי. הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי קובעת כי בעל דירה אינו רשאי לבצע שינויים או תיקונים בדירתו, אשר יש בהם כדי לפגוע בדירה אחרת, ללא קבלת הסכמת בעל הדירה האחרת. לצורך בניית ממ"ד בדירת התובעים נדרשים שינויים פיזיים מהותיים במבנה דירת הנתבעים, לרבות הריסת חדר שינה קיים והקמת חדר חלופי תחתיו, הכולל קירות "יורדים". כן נטען כי למפקח נתונה הסמכות לבטל החלטה המתירה הרחבת דירה, מקום בו נגרמת פגיעה מהותית בבעל דירה אחר.

13. מעבר לפגיעה המהותית במבנה הקיים, הרחבת דירת התובעים צפויה לגרור הוצאה כספית משמעותית לנתבעים וכן לפגוע בשוכרים המתגוררים בדירה. הנתבעים לא יכולים לשאת בנטל כלכלי מסוג זה, שעלותו נאמדת במאות אלפי שקלים. דירת התובעים אינה מצויה באזור המוגדר כאזור סיכון במדינה, ומשכך אין כל דחיפות או צורך מיידי בהקמת ממ"ד, בוודאי לא תוך פגיעה חמורה ומהותית ברכוש הנתבעים.

14. הנתבעים טוענים כי פעלו פעמים רבות להגיע להבנות עם התובעים, אולם חרף אורך הרוח והסבלנות שגילו, לא עלה בידם להגיע להסכמות, וזאת לטענתם בשל התנהלות סחטנית וחסרת תום לב מצד התובעים.

15. לטענת הנתבעים, אין לראות בנספח 4 לכתב התביעה כהסכמת הדיירים להרחבת דירת התובעים או להצמדת חלקים מהרכוש המשותף לדירתם או לבנייה ברכוש המשותף, כנדרש בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, הקובע כללים ברורים באשר לביצוע שינויים ברכוש המשותף ולמימוש זכויות בנייה. כן נטען כי לתובעים לא ניתנה הסכמה מפורשת מצד בעלי הדירות, ומשכך פעלו בניגוד לדין. החלטות הנוגעות לרכוש המשותף מחייבות קבלתן במסגרת אסיפה כללית של בעלי הדירות. מהאמור לעיל עולה כי ההרחבה אותה מבקשים התובעים לבצע צפויה לגרום לפגיעה מהותית בדירת הנתבעים, ולפיכך אף אם יעמוד לרשות התובעים הרוב הנדרש, אין בכך כדי להכשיר את ביצוע ההרחבה.

16. מתן היתר להרחבת דירה חרף התנגדות המיעוט מהווה חריג לכלל המחייב קבלת הסכמת כלל בעלי הדירות להוצאת חלקים מן הרכוש המשותף והצמדתם לדירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/217/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מסוימת. משכך, יש לפרש חריג זה בצמצום, תוך הקפדה על מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט.

17. עיון בהחלטות הוועדה לתכנון ולבנייה עולה כי הסיבות לאי מתן היתר הבנייה לתובעים הן תכנוניות והנדסיות במהותן, ובניגוד לטענת התובעים שלפיה היתר הבנייה היה בתוקף עד לסוף שנת 2024, מעולם לא הוצג לנתבעים היתר בנייה בתוקף או החלטה של ועדת הערר.

18. טענת התובעים בדבר בנייה שבוצעה על ידי הנתבעים בניגוד להיתר הועלתה לראשונה אך ורק במסגרת סיכומיהם, ולפיכך דינה להידחות על הסף. עוד נטען כי הנתבעים רכשו את הדירה יחד עם תוספת הבנייה, אשר נבנתה בהתאם להיתר בניה. עוד נטען כי למיטב ידיעת הנתבעים, חל על המקרקעין צו הקפאה מכוח קידום תכנית פינוי בינוי, ומשכך התביעה דגן מתייתרת.

19. במהלך ניהול המו"מ וההליכים הנלווים נגרמו לנתבעים הוצאות כספיות ניכרות שעל התובעים להשיב להם. נוכח כל האמור, מתבקש המפקח להורות על דחיית התביעה על הסף, וכן על הוצאת הנספחים שצורפו על ידי התובעים לסיכומים שלא כדין ובניגוד להחלטת המפקח, ולחייב את התובעים בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין.

דיון והכרעה

20. אקדים אחרית לראשית, ואציין בפתח הדברים כי לאחר עיון בטענות הצדדים ובדין החל בענייננו, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את התביעה. ואלו טעמיי.

21. המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו נקבעה בסעיף 71ב לחוק המקרקעין הקובע כדלהלן: "71ב. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/217/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין (ההדגשות כאן ולהבא, אינן במקור, מ"פ).

22. סעיף 71ג(ד) קובע כי: "ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית, או כי טעה שמאי המקרקעין שנקבע כאמור, רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון, בין בדרך של תשלומי איזון ובין בדרך אחרת, וכן רשאי הוא ליתן הוראות לענין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין."

23. על פי חוק המקרקעין, לצורך הרחבת דירה נדרשת הסכמה של מי שבבעלותם 75% מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם ולשם בניית מרחב מוגן דירתי, נדרשת הסכמה של בעלי 60% מהדירות בבית המשותף. רוב זה נמוך מהרוב הנדרש להרחבת דירה רגילה בשל תכלית החקיקה להקל על בניית ממ"דים כצורך ביטחוני חיוני המגן על חיי אדם. חוק המקרקעין יצר איזון בין השיקולים השונים במסגרת סימן 1ג לחוק, הכולל את סעיפים 71ב ו-71ג המוזכרים לעיל, תוך שאפשר הרחבת דירה ובניית ממ"ד ברוב מופחת, ובמקביל קבע מהן זכויותיהם של בעלי הדירות הטוענים לפגיעה בגין הרחבה כאמור. המחוקק לקח בחשבון את החשיבות שבבניית ממ"ד ועל כן קבע הקלות בהקשר זה.

24. נשאלת השאלה, מהי אותה "הרחבה" של דירה? התשובה לכך מצויה בסעיף 71א לחוק המקרקעין המגדיר "הרחבה" כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". משמעות הדבר היא כי המחוקק הכיר באפשרות, בתנאים מסוימים, כי בעל דירה יהא זכאי לבנות על חלקים מן הרכוש המשותף, וזאת לשם הרחבת דירתו שלו. יתרה מכך, זכות זו ניתנת למימוש אף אם אין הסכמה פה אחד מצד כלל בעלי הדירות, אלא די בהסכמתו של רוב מיוחד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/217/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקרבם, כפי שפורט לעיל. בכך, יצר המחוקק מנגנון המאפשר פיתוח ושינוי, תוך איזון בין זכויות הפרט לבין עקרון הרוב.

25. כפי שהובא בפסק הדין בעניין רע"א 1462/10 **דוד עטייה נ' ליאור שגיא** (נבו 2.8.2012) (להלן- "**פסק דין עטייה**"), סעיף 71ב לחוק המקרקעין, הוא תוספת מאוחרת לחוק המקרקעין, כחלק מתיקון 18 משנת 1995. מטרתו של סעיף זה, כפי שמשתקפת מדברי ההסבר לתיקון, הייתה להציע מענה לקשיי צפיפות המגורים המעיקים על משפחות רבות, וזאת באמצעות מתן אפשרות להרחבת דירות קיימות, או לחלופין, להתמודד עם בעיית צפיפות האוכלוסין הרווחת באזורים מסוימים בארץ, על דרך של בנייה על הרכוש המשותף. כמו כן צוין כי הדרישה כיום, הקבועה בסעיף 62(א) סיפה לחוק המקרקעין – שבגדרה יש צורך בהסכמת כלל בעלי הדירות לשם בנייה וסיפוח חלקים ברכוש המשותף, "מהווה מכשול מהותי ומוצע לשנותה" (ראו הצעת חוק המקרקעין (תיקון מספר 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף), התשנ"ה-1994, ה"ח 114).

26. עוד צוין בפסק דין **עטייה**, ששיטת המשפט הישראלי מקנה מעמד בכורה להגנה על זכויות היסוד של הפרט. בהקשר זה, זכות הקניין, כידוע, עוגנה בזכות חוקתית בסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומעמדה הנורמטיבי אינו שנוי במחלוקת [רע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה(1) 238, 199 (1999) (להלן- "**פסק דין רוקר**")]. עם זאת הודגש, שזכות הקניין אינה זכות מוחלטת וההגנה עליה גם היא אינה מוחלטת [רע"א 7112/93 **צודלר נ' יוסף**, פ"ד מח(5) 550 (1994)].

27. יש לזכור כי האפשרות להרחיב דירה על אף התנגדות של מיעוט בעלי הדירות היא חריג לכלל הדורש הסכמה של כל בעלי הדירות להוצאת חלק מהרכוש המשותף. לפיכך, יש לפרש חריג זה בצמצום, תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט. (פסקה 19 לפסק דין **עטייה**)

28. הרחבת דירה מותנית אם כן, בשלושה תנאים מצטברים:
ראשית, **תנאי רוב קנייני**, נדרש רוב של 75% מבעלי הדירות לשם הרחבת דירה, ואילו ככל שמדובר בהרחבה לצורך הוספת ממ"ד, די בהשגת רוב של 60% מבעלי הדירות. הסכמה זו צריכה להיות פוזיטיבית, ברורה ומפורשת, הן לעניין היקף הבנייה והן לעניין טיבה, וזאת נוכח העובדה כי הצמדה או ניצול זכויות בנייה כרוכים בהקניה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/217/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לצמיתות של זכויות אלו לדירה המורחבת [ראו: רע"א 259/99 **חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב**, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001); ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982); ע"מ 795/19 **טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב** (נבו 15.7.2020)].

שנית, **תנאי תכנוני**, נדרשת היתכנות לקבלת היתר בנייה להרחבה המבוקשת, בהתאם לתכנית בת תוקף [לעניין היחס שבין ההליך התכנוני להליך הקנייני, ראו פסק דיני בעניין המפקח על המקרקעין פתח תקוה 659/20 עו"ד **נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא** (נבו 14.03.2022)].

שלישית, **קיומה של סמיכות פיזי** - תוספת ההרחבה המבוקשת צריכה להיות מחוברת לדירה הקיימת כהמשך טבעי שלה, באופן שההרחבה תהא חלק אינטגרלי מהדירה המורחבת [פסק דין עטייה; א' אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי – בתים משותפים, עמוד 223].

29. אכן, אין חולק כי עמידה בשלושת התנאים המצטברים שנקבעו בחוק, מהווה אבן יסוד בהליך קבלת ההחלטות. אולם, וזהו העיקר, אין בכך כדי לחתום את הגולל על הדיון המשפטי, ואין לראות בכך "סוף פסוק" המעניק לרוב זכות מוחלטת לבנייה בכל מחיר. אם המיעוט מצליח להוכיח "**פגיעה מהותית**" בזכויותיו וקיומה של חלופה פחות פוגענית, או שהחלטת הרוב נגועה בחוסר תום לב, המפקח רשאי להתערב, ולא לאפשר את ביצוע ההרחבה [ראו למשל (המפקח על המקרקעין חיפה) 20/24 **חורי דוריס נ' מוסקוביץ מרים** (נבו 26.1.2024)].

ובמיושם לענייננו – התובעים עומדים בתנאי הרוב הקנייני הדרוש, אך אינם עומדים בתנאי התכנוני

30. אשר לרוב הקנייני - אכן, אין חולק כי התובעים עמדו בדרישת הרוב הקנייני, שכן הציגו הסכמה בכתב של שלושה רבעים מבעלי הדירות בבית המשותף, המהווים 92% מן הרכוש המשותף, לביצוע תוספת הבנייה. הנתבעים, כך נראה, הם בעלי הדירות היחידים אשר סירבו לבקשת ההרחבה (ראו נספח 4 לכתב התביעה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/217/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

31. אלא ששונים הם פני הדברים בכל הקשור לפן התכנוני - על פי סעיף 71א לחוק המקרקעין, על המבקש להרחיב את דירתו להוכיח היתכנות תכנונית מצד מוסדות התכנון המוסמכים.

32. בענייננו, אין חולק כי החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מיום 25.8.2022 קיבלה את התנגדות הנתבעים לבניית הממ"ד. נימוקי הוועדה, כפי שפורטו בהחלטתה, היו כדלקמן: "1. הוועדה אינה נוהגת לאשר הרחבות בניה הגורמות לפגיעה בנכס אחר גובל 2. בניית הממ"ד בהתאם להנחיות פיקוד העורף משנה את הבניה הקיימת בקומת הקרקע שנבנתה בהתאם להיתר בניה מס' 2015075 שניתן בשנת 2016 להרחבת הנכס בכ 15 מ"ר. ההרחבה של המבקש מקטינה משמעותית את הבית בקומת הקרקע ומחלקת את החלל ולכן ללא הסכמת השכן אינה אפשרית. 3. ללא ממ"ד לא ניתן להרחיב את הבית באמצעות חדרים על הגג ולכן גם הבקשה לתוספת חדרים על הגג נדחית."

33. עצם טענת התובעים כי יש לאפשר להם להגיש בקשה להיתר בנייה, מלמדת כאלף עדים כי הם מודעים היטב להיעדר היתר בנייה בידם. הדברים אף קיבלו ביטוי מפורש בפרוטוקול הדיון, שם נאמר: "....אנו מבקשים בין היתר להורות לנתבעים להימנע מהתנגדות לא מנומקת ולאפשר לתובעים להגיש בקשה להיתר כדי להקים ממד והרחבת דירתם. אני מדברת על ההיתר לבנות ממ"ד...." (עמ' 4 ש' 9-11).

34. מכאן עולה, אפוא, כי התובעים לא עמדו בתנאי הסף התכנוני הנדרש, ודי בכך כדי להביא לדחיית תביעתם. עם זאת, ולמען שלמות התמונה ובחינה מקיפה של כלל ההיבטים שהועלו, אידרש גם ליתר טענות הצדדים.

לא נסתרה טענת הנתבעים בדבר הפגיעה המהותית שתיגרם להם כתוצאה מהרחבת דירת התובעים

35. ער אני לכך שהנתבעים טוענים לפגיעה בזכויות הקנייניות שלהם, אלא שטענה זו לא הועלתה על ידם במסגרת תביעה עצמאית, שעה שההרחבה לא צלחה את תנאי הסף,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/217/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובהם התנאי התכנוני. אלא שכאמור, אבחן גם את טענת הנתבעים בנוגע לפגיעה המהותית.

36. כפי שהובא לעיל, במקרים שבהם הוכח כי הבנייה המבוקשת (אפילו אם מדובר בממ"ד) תגרום לפגיעה קשה ובלתי סבירה בדירת המתנגד, עשוי המפקח שלא לאשר את הבנייה כפי שהתבקשה.

37. טרם בחינת הפגיעה המהותית הנטענת, ראוי לציין כי חוק המקרקעין קובע איזונים ובלמים נוספים ביחס להרחבת דירה, מעבר לדרישת הרוב הקנייני. כך, למשל, סעיף 71ב(ב) לחוק המקרקעין מציב סייג קשיח להחלטת הרוב, בקבעו כי לא תתקבל החלטה על הרחבת דירה (לרבות בניית ממ"ד) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות הבנייה היחסיות של כל בעל דירה אחר להרחבה. הוראה זו נועדה להבטיח כי חלוקת זכויות הבנייה תישמר באופן יחסי והוגן בין כלל בעלי הדירות, באופן שהרחבת דירה אחת לא תבוא על חשבון יכולתו העתידית של דייר אחר לממש את חלקו היחסי בזכויות אלו.

38. לפיכך, טענתם של הנתבעים, כי קניינם הפרטי נפגע וכי אין להתיר את ההרחבה, מהווה התנגדות קבילה על פי הוראות סעיף 71ב(ב) לחוק המקרקעין. אמנם סעיף זה, כאמור, קובע איסור מפורש על קבלת החלטת הרחבה אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בנייה יחסיות של בעל דירה אחר. אולם, בנוסף, יש לבחון האם נגרמת למתנגד פגיעה מהותית אחרת, שאינה בהכרח פגיעה בזכויות בנייה יחסיות.

39. סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין קובע כאמור כי: "**ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית...רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה...**" "פגיעה מהותית" לעניין סעיף זה הוגדרה בספרו של המלומד א' אייזנשטיין "**יסודות והלכות בדיני מקרקעין**" חלק שלישי בעמוד 218, כפגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עמו גם תמורת פיצוי הולם [ר' גם ע"א (תל אביב) 133/97 **קלרה יוסוביץ' נ' צילה חי** (נבו 3.10.1999), העוסק בפגיעה מהותית לעניין התקנת מעלית בניגוד לעמדת מיעוט בעלי הדירות].

40. בפסק הדין בעניין עש"א (חיפה) 3181-09-13 **ג'ומאנה אגבאריה המאס נ' צ'ארלי חורי** בפסקה 17, (נבו 16.6.2014), נקבע בהתייחס ליישום סעיף 71ג האמור: "**מכאן, שעל**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/217/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פי הוראת סעיף 71ג' לחוק המקרקעין, מקום שהרחבת הדירה עשויה להסב פגיעה העולה על הנדרש ממימוש האינטרס הציבורי בהרחבת הדירה, תוך הסבת פגיעה בלתי מידתית בבעל דירה אחר בבנין, לא ניתן לממש את ההרחבה המבוקשת."

41. מסקנה זו עולה בקנה אחד עם חובות נוספות החלות על בעלי דירות בבית משותף, ובכללן חובת בעל דירה לנהוג בתום לב במימוש זכויותיו הקנייניות, וכן הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין. הוראה זו, החלה על הבית המשותף, קובעת כי בעל דירה אינו רשאי לעשות שינויים ותיקונים בדירתו הפוגעים בדירה אחרת ללא הסכמת בעל הדירה האחרת. אף אם המחוקק איפשר, בנוגע להרחבת דירה, פיחות בזכותו של בעל הדירה הנפגעת בעניין זה, סבורני כי כאשר מדובר בפגיעה העולה על הנדרש, יש בכך כדי לחזק את טענת בעל הדירה הנפגעת שמדובר בפגיעה מהותית לעניין סעיף 71ג(א) לחוק המקרקעין. לכך יש להוסיף את חובת תום הלב, שמשמעותה כי השמירה על האינטרס העצמי של בעל דירה צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר (ראו פסק דין **רוקר**).

42. **בענייננו**, לא נסתרה טענתם המפורשת של הנתבעים, ולפיה ההרחבה המבוקשת, על פי תכנונה הנוכחי, תביא לחסימה כמעט מלאה של שלושה חלונות בדירתם, אם הממ"ד ייבנה בחזית הבית (ראו גם עמ' 3, ש' 27-28 לפרוטוקול הדיון). חסימה כזו אינה עניין של מה בכך; היא פוגעת באופן ממשי ובלתי הפיך באור הטבעי, באוורור ובנוף הנשקף מדירת הנתבעים, ובכך משנה את אופייה ואת איכות החיים בה. יתרה מכך, אף אם תיבחר חלופה אחרת, לפיה הממ"ד ייבנה בעורף הבית, הרי שהבנייה המבוקשת תפגע בחדר הילדים של הנתבעים (ראו גם עמ' 5, ש' 31-42 לפרוטוקול הדיון). פגיעה זו, בין אם היא מתבטאת בהקטנת החדר, בשינוי מבני פנימי או בהפרעה מהותית לשימוש בו, מהווה אף היא חדירה בלתי נסבלת למרחב הפרטי של הנתבעים. טענות אלו, על חומרן, לא הוכחו על ידי התובעים, אף לא בסיכומיהם.

43. מן המקובץ עולה, אפוא, כי זכותם של התובעים להרחיב את דירתם, אף שהיא זכות חשובה המעוגנת בחוק, אינה יכולה להצדיק שינויים מבניים כה דרסטיים ופוגעניים בתוך דירה אחרת, ובפרט ללא הסכמת בעליה. אין כל זכות לתובעים לבצע עבודות בנייה אשר יחסמו חלק כה משמעותי מחלונות דירת הנתבעים, ובוודאי שאין להם זכות לבצע עבודות כלשהן בתוך דירת הנתבעים עצמה, ללא הסכמתם המפורשת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/217/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פעולות אלו, על פי טיבן ותוצאותיהן, עולות כדי "פגיעה מהותית" כהגדרתה בסעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין, וכפי שפורשה בפסיקה. פגיעה זו חורגת מן הסביר ומן המידתי, ואינה עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב המוטלת על בעלי דירות בבית משותף. משכך, אף אם בידי התובעים הרוב הדרוש לביצוע ההרחבות, אין בכך כדי לאשרן, שכן הרוב אינו יכול לפגוע משמעותית בזכויות הקניין המהותיות של המיעוט.

אף אם תיחשב הרחבת דירת הנתבעים ל'הרחבה דומה', אין בכוחה לגבור על הפגיעה המהותית

44. טענתם של התובעים, לפיה הנתבעים ביצעו בדירתם "הרחבה דומה" כמשמעותה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, ועל כן יש לראותם כמסכימים להרחבה המבוקשת, דינה להידחות. סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין אכן קובע חזקת הסכמה במקרים של "הרחבה דומה", ותכליתו למנוע מצב של "כפייה הדדית" או "מידת סדום", שבו בעל דירה שביצע הרחבה בעצמו ימנע מבעל דירה אחר לבצע הרחבה דומה. אולם, תכלית זו, חשובה ככל שתהא, אינה בלתי מוגבלת ואינה יכולה לשמש היתר לגרימת פגיעה מהותית. הוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין לא יכולה להכשיר פגיעה מהותית בזכויות קנייניות של בעל דירה אחר. העיקרון המנחה בדיני קניין, ובפרט בכל הקשור לבתים משותפים, הוא כי מימוש זכותו של בעל דירה אינו יכול לבוא על חשבון פגיעה בלתי סבירה ומהותית בזכויותיו של בעל דירה אחר. סף הפגיעה המהותית מהווה קו אדום, שמעבר לו אין תוקף לחזקת ההסכמה, ואף לא להסכמה מפורשת, אם היא ניתנה בניגוד לדין או פוגעת באופן בלתי מידתי. ההגנה מפני פגיעה מהותית היא עקרון יסוד בדיני קניין, המאזן בין חופש הפעולה של בעל הקניין לבין חובתו שלא לפגוע בזולתו.

45. בעניין זה, מקובלים עליי דבריה המנומקים של כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, אביטל שרייבר ז"ל, בפסק דינה בעניין (המפקח על המקרקעין ירושלים) 28/23 **אליאב זהבה נ' רות נתניאן**, בפסקה 18 (נבו 15.8.2024). כב' המפקחת קבעה שם כי **"גם אם התובעים 1-2 היו בונים 'הרחבה דומה' לזו שמבקשים הנתבעים לבנות, לא היה בכך כדי להביא למסקנה שהנתבעים רשאים לבצע הרחבה הפוגעת באופן מהותי בדירת התובעים 1-2"**. קביעה זו משקפת נאמנה את האיזון הראוי בין עקרון ההדדיות, המעוגן בסעיף 71ב(ג) לחוק, לבין ההגנה על זכויות קניין מפני פגיעה מהותית. עקרון ההדדיות אינו יכול לרוקן מתוכן את ההגנה המהותית על זכות הקניין. אני סבור כי גם לו ניתן יהיה לראות בהרחבה שבוצעה בעבר בדירת הנתבעים כ"הרחבה דומה" במובן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/217/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סעיף 71ב(ג) לחוק, לא היה בכך לרפא את הפגיעה המהותית שעלולה להיגרם לדירת הנתבעים כתוצאה מההרחבה המבוקשת על ידי התובעים. חזקת ההסכמה שבסעיף 71ב(ג) אינה יכולה לגבור על איסור גרימת פגיעה מהותית, שכן תכליתה אינה לאפשר פגיעה בזכויות יסוד, אלא לקדם הדדיות במקרים שבהם אין פגיעה כזו. מקום שבו נגרמת פגיעה מהותית, נסוג עקרון ההדדיות מפני ההגנה על זכות הקניין, שהיא זכות יסוד חוקתית.

התובעים לא הוכיחו את טענתם שההרחבה שבוצעה בדירת הנתבעים היא בניגוד להיתר

46. אשר לטענת התובעים ולפיה ההרחבה שביצעו הנתבעים בוצעה ללא היתר - אציין שבניגוד לטענת הנתבעים בסיכומיהם, טענה זו כן עלתה בכתב התביעה (סעיף 38). אלא שטענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה. עברתי בעיון על היתר הבנייה שניתן ביחס להרחבת דירת הנתבעים (נספח 1 לסיכומי התובעים), ולא מצאתי בו כל התייחסות לטענת התובעים ביחס לאופן ביצוע הבנייה ולחומרי הבנייה, לרבות ביחס לבנייה קלה (ראו גם עמ' 3 ש' 42-49 לפרוטוקול הדיון) כך שלא הובאה ולו ראשית ראיה לכך שהבנייה שביצעו הנתבעים היא ללא היתר, ומובן שפתוחה בפני התובעים הדרך לפנות בהליך המתאים לכך, וכפוף לכל דין.

47. לכך יש להוסיף נדבך מהותי נוסף: התובעים רכשו את דירתם כשהם מודעים היטב, ובאופן מלא, הן לעובדת קיומה של ההרחבה בדירת הנתבעים, והן לכך שדירתם אינה כוללת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) תקני. אכן, תקופה זו, על אתגריה הביטחוניים, ממחישה ביתר שאת את הצורך הקיומי במרחב מוגן תקני ונגיש, ואין להקל ראש בחשיבותו. אולם, כאמור, קבלת טענת התובעים בנסיבות אלו, תגרום לפגיעה מהותית ובלתי מידתית בזכויותיהם הקנייניות של הנתבעים, ותפגע באיזון הקיים. פגיעה כזו, אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות הצדק וההגינות, ואין לאפשרה בנסיבות מקרה זה.

סוף דבר

48. לאור כל האמור התביעה נדחית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/217/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות ההליך

49. אשר להוצאות ההליך, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחוייב בהוצאות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (נבו 28.2.2018)). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת כי "חיוב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". באשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153(ג) לתקנות) (ראו בנוסף ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ (נבו 24.02.2022)).

50. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לעניין כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, החלטתי שעל התובעים לשלם לנתבעים את הוצאות ההליך, בסך כולל של 7,500 ₪. סכום זה ישולם על ידי התובעים לנתבעים בתוך שישים ימים ממועד פסק הדין, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים כמקובל.
ניתן היום, כ"ה אייר תשפ"ו, 12 מאי 2026, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה